

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**9.Einheit
29.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

Sachenrecht

- Gegenstand
- Eigentum und Besitz
- Eigentumserwerb an beweglichen Sachen
 - Vom Berechtigten
 - Vom Nichtberechtigten
- Übungsfälle 42 - 44

Gegenstand des Sachenrechts

-

Eigentum und Besitz

Verfassungsrechtliche Grundlage

Art. 14 GG

- (1) Das Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
- (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle aller dienen.
- (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle aller zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt.

Das Sachenrecht regelt die Beziehung von Personen zu Sachen

Personen sind alle **Rechtssubjekte** – sie können Inhaber von Rechten sein

Sachen sind alle körperlichen Gegenstände iSv § 90 BGB – sie sind Rechtsobjekte, mithin können Rechte an ihnen gehalten werden

Sache - § 90 BGB

- Körperliche Gegenstände – Gegenstände, die sinnlich wahrnehmbar und räumlich abgrenzbar sind und damit beherrschbar sind
- Bewegliche und unbewegliche Sachen
- Für Tiere gilt § 90a BGB – sind keine Sachen aber werden rechtlich wie solche behandelt

Eigentum - §§ 903 ff. BGB

- Umfassendstes Herrschaftsrecht einer Person über eine Sache
- Berechtigt zu Benutzung, Verbrauch, Belastung, Veräußerung, Ausschluss
- Nutzungs- und Ausschlussfunktion

Der Besitz

Definition: Die vom natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft einer Person

- Objektiv: Tatsächliche Sachherrschaft
 - Subjektiv: Besitzwille

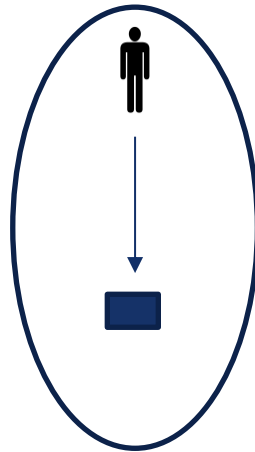
- Legaldefinition des (unmittelbaren) Besitzerwerbs in § 854 BGB:
„Der Besitz einer Sache wird durch die tatsächliche Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.“

Funktionen des Besitzes

- **Schutzfunktion**
 - Der Besitz vermittelt sog. Besitzschutzansprüche (§§ 859, 861, 862, 1007, 823 I, 823 II, 812 I 1 BGB)
- **Publizitätsfunktion**
 - Publizitätselement bei der Eigentumsübertragung
 - Eigentumsvermutung, § 1006 I BGB
 - Gutglaubensfunktion

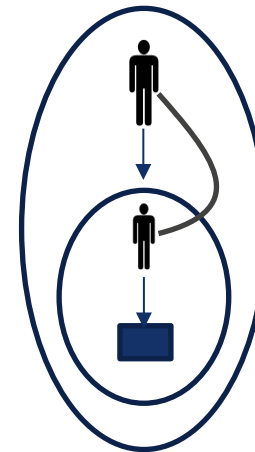
Arten des Besitzes

Unmittelbarer Besitz, § 854 BGB



Der Besitzer übt die tatsächliche Gewalt über die Sache selbst aus, § 854 Abs. 1 BGB

Mittelbarer Besitz, § 868 BGB



Der Besitz wird durch einen Besitzmittler gemittelt – eine andere Person übt die Gewalt über die Sache für den mittelbaren Besitzer aus

Der mittelbare Besitz, § 868

Voraussetzungen:

I. Bestehen eines Besitzmittlungsverhältnisses

II. Fremdbesitzwille des unmittelbaren Besitzers

III. Bestehender Herausgabeanspruch des mittelbaren gegen den unmittelbaren Besitzer

Oberbesitzer
= mittelbarer Besitzer

V

§ 535 BGB

Übt tatsächliche Sachherrschaft
aus

M

Besitzmittler
= unmittelbarer Besitzer

Der mittelbare Besitz, § 868

Besitzmittlungsverhältnis

Rechtliches Verhältnis zwischen unmittelbarem und mittelbarem Besitzer, dass dem unmittelbarem Besitzer ein zeitlich begrenztes Besitzrecht gegenüber dem mittelbaren Besitzer einräumt. Kann sich aus Vertrag, Hoheitsakt oder dem Gesetz ergeben.

Fremdbesitzwille

Der unmittelbare Besitzer muss den mittelbaren Besitzer als solchen anerkennen. Er darf nicht lediglich für sich selbst besitzen wollen

Herausgabeanspruch

Der Herausgabeanspruch muss sich aus dem Besitzmittlungsverhältnis ergeben. Er muss jedoch nicht fällig sein.

In der Folge ist der mittelbare Besitzer Besitzer der Sache, ohne selbst Inhaber der unmittelbaren Sachherrschaft zu sein. Hieraus ergibt sich auch für ihn das Recht, aus dem Besitz folgende Ansprüche geltend zu machen!

Beachte: Der Besitz kann zwar mehrstufig gemittelt werden, nicht aber für zwei verschiedene Personen gleichzeitig auf derselben Ebene. In diesem Fall wird nur für den zuletzt eingeräumten mittelbaren Besitz besessen.

Die Besitzdienerschaft, § 855 BGB

Vom mittelbaren Besitz ist die Besitzdienerschaft zu unterscheiden. Hier bleibt der Oberbesitzer unmittelbarer Besitzer, während der Besitzdiener rechtlich keinen Besitz erlangt.

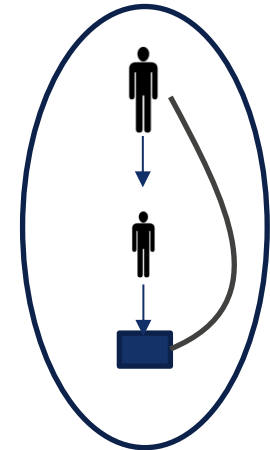
Voraussetzungen:

I. Tatsächliche Sachherrschaft des Besitzdieners

II. Soziales Abhängigkeitsverhältnis ggü. dem Besitzherrn

1. Fremdbesitzwille

2. Erkennbarkeit nach außen



Folge: Unmittelbarer Besitz des Besitzherrn.

Für Abhandenkommen kommt es mithin auf den Willen des Besitzherrn an, nicht auf den des Besitzdieners. Bei unbefugter Veräußerung durch den Besitzdiener liegt Abhandenkommen vor (anders als beim mittelbaren Besitz!).

Der Besitzdiener kann keine Besitzschutzansprüche geltend machen.

Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb einer beweglichen Sache (§§ 929 ff. BGB)



Wiederholung:
Das Trennungsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Kaufvertrag

Folge: § 433 I 1 BGB: **Anspruch des A** auf Übereignung und Übergabe

Durch den Kaufvertrag wird A nicht Eigentümer sondern erwirbt lediglich einen Anspruch auf Übereignung!

Das Eigentum erwirbt A erst durch die Übereignung nach §§ 929 ff. BGB

Wir trennen:

(Kauf)**Vertrag**
= schuldrechtliches Geschäft
(Verpflichtungsgeschäft)

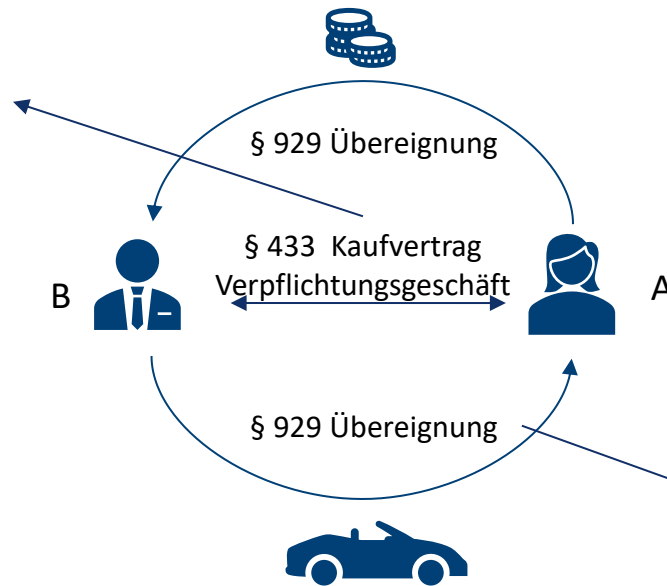


Übereignung (§§ 929 ff.)
= dingliches Geschäft
(Verfügungsgeschäft)

Das Trennungsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Begründet nach § 433 I Satz 1 BGB nur die **Verpflichtung** des A zur Übergabe und Übereignung, führt nicht zum Eigentumsübergang auf B.
Begründet für B die Pflicht zur Kaufpreiszahlung



Eigentum erwirbt B erst durch das Verfügungsgeschäft, durch die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB. Diese setzt Einigung, Übergabe, Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe und die Berechtigung voraus.

Voraussetzungen der Übereignung nach § 929 S. 1 BGB - Prüfungsschema

I. Dingliche Einigung

- Erforderlich sind zwei korrespondierende Willenserklärungen, die auf die Übertragung des Eigentums (!) an einer beweglichen Sache gerichtet sind (nicht lediglich Verpflichtung!)
- Anwendbarkeit der Vorschriften des Allgemeinen Teils des BGB, insb.:
 - Wirksamkeit der Willenserklärungen, §§ 104 ff. BGB
 - Anfechtung, §§ 119 ff. BGB (regelmäßig wird jedoch nur das Verpflichtungsgeschäft angefochten, da gerade dieses vom Willensmangel betroffen ist, nicht die Übereignung; in diesem Fall: Rückabwicklung nach § 812 I 1 Alt. 1 BGB)
 - Stellvertretung, § 164 BGB

II. Übergabe

- Aufgabe jeglicher Sachherrschaft des Veräußerers
- Begründung der Sachherrschaft des Erwerbers (zumind. Mittelbarer Besitz)
- Auf Veranlassung der Veräußerers
- Beachte: Die Übergabe kann nach §§ 931 f. ein sog. Übergabesurrogat ersetzt werden

III. Einigsein bei Übergabe

- Die Einigung muss im Zeitpunkt der Übergabe fortbestehen, bis dahin ist sie frei widerruflich

IV. Verfügungsberechtigung

- Der Veräußerer muss auch berechtigt sein über das Eigentum zu verfügen
 - Eigentümer, § 903 BGB
 - Vom Eigentümer ermächtigte Person, § 185 BGB
 - Gesetzliche Befugnis

Herausgabeanspruch § 985 BGB Prüfungsschema

I. Anspruchsteller ist Eigentümer

- Erforderlich ist eine Prüfung der Eigentumslage im sog. Märchenaufbau (historische Prüfung)
 - „Ursprünglich war A Eigentümer. Dieser könnte das Eigentum jedoch an B verloren haben...“
 - Die Prüfung ob eine wirksame Übereignung vorliegt erfolgt inzident
 - a) Einigung
 - b) Übergabe
 - c) Einigsein
 - d) Verfügungsberechtigung – wenn (-) gutgläubigen Erwerb nach § 932 BGB prüfen

II. Anspruchsgegner ist Besitzer

- Hier sind schuldrechtliche Ansprüche zu prüfen, die dem Besitzer möglicherweise ein relatives Recht zum Besitz ggü. dem Eigentümer einräumen, zB aus Mietvertrag

III. Anspruchsgegner hat kein Recht zum Besitz, § 986 BGB

Rechtsfolge: Herausgabe der Sache an den Eigentümer

A ist in Geldnot und entschließt sich deshalb, sich von seinem geliebten Auto zu trennen. Er verkauft das Fahrzeug daher dem B am 1.1.2021 für € 5.000.-. Vereinbart wird, dass B gleich zahlen muss, A aber – um den Abschiedsschmerz zu lindern – das Auto noch bis zum 15.1.2021 bei sich behalten und nutzen darf.

Kann B von A das Auto am 16.1.2021 herausverlangen?

A. Anspruch B gegen A aus § 985 BGB

B könnte einen Anspruch auf Herausgabe des Autos gegen A aus § 985 BGB haben.

Hierfür müsste B Eigentümer und A Besitzer des Autos ohne Besitzrecht sein.

I. Eigentümer

B müsste Eigentümer des Autos sein. Ursprünglich war A Eigentümer des Autos. A könnte das Eigentum jedoch durch Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB an B verloren haben.

1. Einigung

A und B müssten sich gem. § 929 S. 1 BGB über den Eigentumsübergang geeinigt haben. A und B einigten sich am 1.1.2021 über einen sofortigen Eigentumsübergang – anders ist die sofortige Kaufpreiszahlung durch B nicht erklärbar. Dass A das Auto nach dem Eigentumsübergang noch weitere zwei Wochen nutzt, schadet der Einigung über den Eigentumsübergang nicht.

AA gut vertretbar: Abschluss des Kaufvertrags 01.01.2021, dingliche Einigung am 15.01.

2. Übergabesurrogat, § 930 BGB

Gem. § 929 S. 1 BGB müsste A dem B das Auto übergeben haben. A behält das Auto jedoch der Abrede gemäß weitere zwei Wochen. Eine Übergabe hat somit mangels Verlustes jeglicher Besitzposition des A nicht stattgefunden.

Die Übergabe könnte jedoch durch Besitzkonstitut iSd § 930 BGB substituiert worden sein. Dies setzt voraus, dass zwischen A und B ein Rechtsverhältnis begründet wurde, infolgedessen B den mittelbaren Besitz am Auto erlangte.

- a) Rechtsverhältnis iSd § 868 BGB (+), Leihe, §§ 598 ff. BGB
- b) Fremdbesitzerwillen des A
- c) Herausgabeanspruch des B, § 604 BGB, bei Unwirksamkeit des Leihvertrags aus § 812 I 1, 1. Alt BGB
- d) Zwischenergebnis (+)

3. Berechtigung des A

Der A müsste zur Eigentumsübertragung berechtigt gewesen sein. A war zum Zeitpunkt der Übergabe Eigentümer und ist damit gem. § 903 BGB zur Eigentumsübertragung berechtigt.

4. Zwischenergebnis

A hat sein Eigentum infolge wirksamer Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB an B verloren. B ist Eigentümer des PKW.

II. A ist Besitzer

A übt die tatsächliche Herrschaft über den PKW aus und ist damit Besitzer gem. § 854 Abs. 1 BGB.

III. Kein Recht des A zum Besitz

Der A dürfte auch kein Recht zum Besitz haben. Die Absprache, nach welcher der A den PKW nach der Eigentumsübertragung weiter nutzen durfte, war bis zum 15.1.2021 befristet. Seit dem 16.1.2021 hat der A kein Recht mehr zum Besitz.

IV. Ergebnis: B hat gegen A einen Anspruch auf Herausgabe des Autos gem. § 985 BGB.

Gutgläubiger Erwerb nach §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB Prüfungsschema

I. Voraussetzungen des § 929 S. 1 BGB, aber fehlende Berechtigung des Veräußerers

1. Einigung
2. Übergabe
3. Einigsein
4. Verfügungsberechtigung (-)

II. Gutgläubigkeit des Erwerbers, § 932 Abs. 2

- Keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der fehlenden Eigentümerstellung des Veräußerers, § 932 Abs. 2
 - Es kommt auf die Eigentümerstellung des Veräußerers, nicht auf die Berechtigung an!

III. Kein Abhandenkommen, § 935 Abs. 1

- Die Sache ist abhanden gekommen, wenn der Besitzer den Besitz ohne oder gegen seinen Willen verloren hat

V ist Eigentümer eines Rades. Sein Freund K bittet ihn, ihm das Rad für einige Zeit zu leihen. V kommt diesem Wunsch nach.

Kurz darauf verkauft und übereignet K das Rad für 200,- € an D, der K für den Eigentümer des Rades hält.

Kann V von D das Rad nach § 985 BGB herausverlangen?

A. Anspruch von V gegen D auf Herausgabe des Rads gem. § 985 BGB

V könnte einen Anspruch auf Herausgabe des Rads gegen D aus § 985 BGB haben. Dafür müsste V Eigentümer des Rads und D dessen besitzrechtsloser Besitzer sein.

I. V als Eigentümer

1. Ursprünglich war V Eigentümer des Rades

2. Eigentumsverlust durch Verfügung K – D nach § 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB?

a) Einigung zwischen K und D, § 929 S. 1 BGB (+)

b) Übergabe, § 929 S. 1 BGB (+)

c) Berechtigung des K?

- (-), denn K ist weder Eigentümer noch wurde er von V zur Übereignung gem. § 185 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 Var. 1 BGB ermächtigt.

- d) Gutgläubigkeit des D, § 932 Abs. 2 BGB
- e) Kein Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs nach § 935 Abs. 1 BGB (+)
 - Hier freiwillige Besitzaufgabe des V durch Leihe an K
- f) Zwischenergebnis: V hat sein Eigentum an D verloren.

II. Ergebnis: V hat keinen Herausgabeanspruch gegen D aus § 985 BGB.

Learning des Falls: Der mittelbare Besitzer ist dem unmittelbaren Besitzer beim gutgläubigen Erwerb, anders als der Besitzherr dem Besitzdiener ausgeliefert.

ABER: Natürlich bestehen vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche des mittelbaren Besitzers ggü. dem unmittelbaren Besitzer.

V hat beim Elektrohändler E einen MP3-Player gestohlen. V verkauft das Gerät für € 100.- dem K, der V für den Eigentümer hält.

1) Kann E von K den MP3-Player aus § 985 BGB herausverlangen?

2) Kann E alternativ den Veräußerungserlös i.H.v. 100 € von V herausverlangen?

1) Anspruch von E gegen K auf Herausgabe des MP3-Players gem. § 985 BGB

I. E als Eigentümer des MP3-Players

1. Ursprünglich war E Eigentümer des MP3-Players

2. Verlust des Eigentums am MP3-Player durch Übereignung K – V gem. §§ 929 S. 1, 932 I 1, II BGB?

- a. Einigung zwischen K und V, § 929 S. 1 BGB (+)
- b. Übergabe, § 929 S. 1 BGB (+)
- c. Berechtigung des V (-)
- d. Gutgläubigkeit des K, § 932 II BGB (+)
- e. Aber: Ausschluss nach § 935 Abs. 1 BGB

➤ Die Sache wurde gestohlen: Hier unfreiwilliger Besitzverlust, Rechtsschein des Besitzes nicht zurechenbar veranlasst

3. Zwischenergebnis: Kein Eigentumsverlust des E

II. K = unmittelbarer Besitzer, § 854 Abs. 1 BGB (+)

III. K hat kein Recht zum Besitz, § 986 BGB (+)

➤ Kaufvertrag wirkt nur im Verhältnis V – K

IV. Ergebnis: Anspruch von E gegen K auf Herausgabe des MP3-Players gem. § 985 BGB (+)

2) Anspruch des E gegen V auf Zahlung von € 100.- gem. § 816 Abs. 1 S. 1 BGB

E könnte gegen V einen Anspruch aus § 816 I 1 BGB haben.

I. Verfügung eines Nichtberechtigten

V verfügte als Nichtberechtigter (s.o.).

II. Entgeltlichkeit der Verfügung

Die Verfügung muss entgeltlich erfolgen, Umkehrschluss zu § 816 Abs. 1 S. 2 BGB, hier: (+)

III. Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten

1. Ursprünglich unwirksam (§ 935 BGB, s.o.)
2. Aber: Im Herausgabeverlangen liegt Genehmigung.

IV. Rechtsfolge: Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten (hier: € 100.-)

V. Ergebnis: Anspruch von E gegen V auf Zahlung von € 100.- gem. § 816 Abs. 1 S. 1 BGB (+)

Beachte: § 985 BGB und § 816 I 1 BGB können nur alternativ geltend gemacht werden! § 816 I 1 BGB tritt als Rechtsfortwirkungsanspruch an die Stelle des § 985 BGB.

Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



**Juridicum
IX 8063 n**

- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zum Eigentumserwerb
 - Fall 1
- Zum gutgläubigen Eigentumserwerb
 - Fall 2